

한국서부발전(주) 상임감사위원 시 정 · 개 선 · 주 의(기관) 요구

제 목 해외근무수당 소급 적용 및 지급기준 개정 필요
관 계 부 서 ☆☆☆☆☆☆ ★★★★★★
조 치 부 서 ☆☆☆☆☆☆ ★★★★★★
구 분 인사관리
내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 탈석탄이 가속화되고 있는 해외 발전시장 환경에 맞춰 해외 신재생 에너지의 비중을 높여 가고 있으며, 해외 신사업의 지속적인 운영과 성공적인 진출을 위하여 [표 21]과 같이 2025. 5. 14. 기준 총 17명의 해외근무인력을 파견·배치하여 동남아 중동 등 해외 발전시장 개척을 위한 글로벌 네트워크 확장에 중점을 두고 있다.

[표 21] 해외 지역별 근무인력 파견 현황

[2025. 5. 14. 기준]

구분	소속	파견인원	파견지역	해외근무수당 지급
사무소	중동사무소	2명	아랍에미리트	☆☆☆☆☆☆ ★★★★★ 주관 지급
SPC	ΔΔΔΔ	2명	라오스	
	UAE 아즈반	1명	아랍에미리트	
	인니 PTMJ	1명	인도네시아	
O&M	ROMCO	2명	사우디	
	응이손2	2명	베트남	ㄹ ㄹ 지급
	ㄹ ㄹ	7명	라오스	

※ 자료: 수감부서 제출자료 재구성

이와 관련하여 ☆☆☆☆☆☆ ★★★★★는 사규 「해외근무직원 관리규정」(이하 “사규”라 한다) 제27조(해외보수)에 따라 해외근무 직원에게 기준임금, 상여금 또는 기본 연봉, 성과연봉 외에도 해외근무수당 및 현장근무수당을 매월 지급하고 있으며, 해외근무 수당은 해외 지역의 업무 특성과 관련된 직무부문, 가족수당과 관련된 환경부문, 기타의 특수외국어 가산금으로 구분된다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

사규 제27조 제1항에 따르면 해외근무 직원에게 [별표1] “해외근무수당 지급기준” 및 [별표10] “현장근무수당 지급기준”에서 정한 해외근무수당과 현장근무수당을 지급 하도록 규정하고 있으며, 제3항 및 [별표1]에 따르면 [별표1]에 명시되지 않은 해외지역에 직원이 근무하는 경우 [별표9] “회사와 재외공무원 직급별 연계 기준” 및 「공무원 수당규정」, 외교부령 「재외공무원 수당 지급 규칙」(이하 “외교부령”이라 한다)을 기준으로 지급하고, 매년 해외근무수당 조정 시 반영하도록 규정하고 있다.

그리고 사규 [별표1]에 명시된 지급원칙에는 외교부령이 변경된 후 3개월 이내에 해외근무수당 지급액을 조정하여 적정 시기에 맞춰 합리적인 급여가 지급되도록 하고 명시되어 있다.

한편 「공무원수당규정」과 외교부령에서는 재외공무원의 근무 여건을 고려하여 특수지 근무수당 및 재외근무수당의 지급 기준을 정하고 있는데 「공무원수당규정」 제12조(특수지근무수당) 제1항에 따르면 교통이 불편하고 문화·교육시설이 거의 없는 지역이나 근무환경이 특수한 기관에 근무하는 공무원에게는 예산의 범위에서 [별표7] “특수지근무수당 지급 구분표”에 따른 특수지근무수당을 지급하도록 규정하고 있으며, 제14조(특수

업무수당)에서 특수한 업무에 종사하는 공무원에게는 [별표11] “특수업무수당 지급 구분표”에 따라 특수업무수당을 지급하도록 규정하고 있고, 특수업무수당에 속하는 재외근무수당의 경우 해외지역별 등급을 구분하여 수당 지급액을 정하고 있다.

그리고 특수지근무수당의 지급대상인 지역과 그 등급별 구분은 외교부령 [별표2] “특수지근무수당 지급대상지역의 지역별 구분표⁵⁾”에서 정하고 있으며, 재외근무수당 지급을 위한 해외지역별 등급은 외교부령 [별표3] “재외근무수당의 지역별 구분표⁶⁾”에서 정하고 있다.

이에 사규에서 정하고 있는 해외근무수당과 「공무원수당규정」, 외교부령에서 규정하고 있는 특수지근무수당 및 재외근무수당, 그 외 연관이 있는 가족수당 및 특수외국어 가산금을 구분하여 정리한 내용은 [표 22]와 같다.

[표 22] 관련 법령의 해외근무수당 사규 적용 현황

관련 법령			사규	
구분	세부내용	관련 조항	구분	세부내용
특수 근무지수당	특수지로 지정된 국가에 근무하는 수당	공무원수당규정 제12조, [별표7]	직무 부문	국가·직급별 재외근무수당 지급 (특수지에 해당하는 국가에 한정하여 특수지근무수당 추가)
재외 근무수당	재외공간에 근무하는 수당	공무원수당규정 제14조, [별표11]		
가족수당	배우자 동반 시 재외근무수당의 25% 지급, 자녀 1인당 60달러 (셋째부터 80달러)	공무원수당규정 제10조, [별표5]	환경 부문	배우자 동반 시 직무부문의 월지급액 25% 상당 금액 지급, 만 20세 미만 자녀 1인당 월 60달러 지급(셋째부터 80달러)
특수외국어 가산금	특수외국어 사용자 대상 가산금 지급	공무원수당규정 제10조, [별표5]	기타	구사하는 외국어별 숙련도 기준 3등급 차등 지급

※ 자료: 사규 및 「공무원수당규정」 관련 내용 재구성

- 5) 외교부령 제3조의2에 따라 재외공무원의 특수지근무수당 지급대상 지역과 그 지역별 등급은 해외 근무지의 생활·안전·문화적 어려움을 수치로 산정한 공관환경지수와 해외고용환경 혐지 지수의 합산을 통해 ‘가’, ‘나’, ‘다’ 지역으로 분류되며, 극히 위험하거나 생활여건이 극도로 열악한 국가가 ‘가’ 지역에 해당하고, 상대적으로 낮은 위험이나 생활여건이 다소 열악한 국가를 ‘다’ 지역으로 지정하고 있다.
- 6) 외교부령 제5조에 따라 재외근무수당 지급을 위한 해외 지역별 구분은 UN 생계비지수와 해외고용환경 생계비 지수의 평균을 산정하여 ‘가’ 지역부터 ‘차’ 지역까지 분류되며, ‘가’ 지역의 생활여건이 가장 열악하여 생계비 지수가 제일 낮고, ‘차’ 지역의 생활여건이 가장 양호하여 생계비지수가 제일 높게 되는데 생계비지수가 높을수록 재외근무수당 지급액도 높게 책정된다.

따라서 해외근무수당을 지급 관리하는 ☆☆☆☆☆☆ ★★★★★★는 「공무원수당규정」 또는 외교부령이 개정되었을 경우 외교부령에서 해외지역 등급별로 분류된 국가를 확인하고, 「공무원수당규정」을 통해 해외지역 등급별 특수지근무수당과 재외근무수당 지급액을 확인하여 3개월 이내에 사규를 개정하여야 한다.

그리고 사규에 명시되어 있는 국가와 명시되어 있지 않은 국가에 근무하는 모든 직원에게 일률적인 기준을 적용하여 해외근무수당을 동등하게 지급하도록 관리하여야 한다.

또한 신규 해외사업 개발 등으로 사규에 명시되지 않은 해외지역에 직원의 파견이 지속 진행될 것으로 판단되는 경우 해당 지역에 대해서도 「공무원수당규정」과 외교부령을 기준으로 해외근무수당 지급액을 사규에 명시하여 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 해외근무수당 지급기준 개정 지연으로 형평성에 어긋난 수당 지급 초래

그런데 ☆☆☆☆☆☆ ★★★★★★는 2025. 1. 3. 「공무원수당규정」 [별표11]이 개정되어 해외지역별 재외근무수당이 변경되었음에도 감사일 현재까지 이를 사규에 반영하지 않고 해외근무수당을 지급함에 따라 [표 23]과 같이 해외근무수당의 직무부문 지급액이 3직급을 기준으로 베트남의 경우 월 81달러, 인니의 경우 월 83달러, 라오스와 사우디아라비아의 경우 월 246달러가 적게 지급되는 결과를 초래하였으며, 직무부문 지급액과 연계되는 환경부문 지급액⁷⁾과 현장근무수당⁸⁾까지 고려하게 되면 과소 지급되는 수당은 더 커지게 된다.

7) 사규 제27조에 따라 해외 발전소 건설 및 운영 등 현장 근무자에 대하여 현장근무수당을 가산 지급하고 있으며, 사규 [별표5]에서 정한 지역별 등급에 따라 직무부문 지급액의 10~50%를 적용하여 지급하고 있다.

8) 자녀 1인당 지급되는 가족수당은 월 60달러(셋째부터 80달러)로 고정수당에 해당하여 직무부문 지급액과 무관하나, 해외근무 지역에 배우자가 동반하는 경우 직무부문의 월 지급액에 25%를 적용한 금액이 지급되므로 직무부문의 지급액이 변동되는 경우 환경부문의 지급액에도 영향을 끼치게 된다.

[표 23] 사내 규정 및 공무원수당규정의 해외근무수당(직무부문) 지급기준 비교

[단위: USD/월]

구분	사규 기준(A)			공무원수당규정 기준(B)			차이(B-A) ¹⁾		
	2직급	3직급	4직급	2직급	3직급	4직급	2직급	3직급	4직급
미국(뉴욕, LA)	3,011	2,772	2,534	3,107	2,861	2,615	96	89	81
베트남(하노이)	2,726	2,517	2,310	2,813	2,598	2,384	87	81	74
인니(자카르타)	2,803	2,583	2,364	2,893	2,666	2,440	90	83	76
러시아(모스크바) ³⁾	3,529	3,246	2,963	3,403	3,131	2,861	(126)	(115)	(102)
라오스 ²⁾	3,341	3,140	2,941	3,613	3,386	3,160	272	246	219
인도(뭄바이, 뉴델리) ²⁾	3,415	3,204	2,993	3,533	3,318	3,104	118	114	111
사우디아라비아(젯다) ²⁾	3,341	3,140	2,941	3,613	3,386	3,160	272	246	219
미얀마 ^{2),3)}	3,652	3,421	3,189	3,533	3,386	3,160	(119)	(35)	(29)
파나마	2,803	2,583	2,364	2,893	2,666	2,440	90	83	76
파키스탄 ²⁾	2,621	2,420	2,221	2,665	2,463	2,261	44	43	40
호주(호주 달러)	3,957	3,613	3,299	4,084	3,729	3,405	127	116	106

주1) 사규 [별표9]에 따라 1직급(가)의 경우 공무원 2·3급 해외근무수당의 104%, 1직급(나)의 경우 공무원 2·3급 해외근무수당의 96%, 차등 비율로 연계하여 지급하도록 규정되어 있고, 2·3·4직급의 경우 공무원 4·5·6직급의 해외근무수당을 그대로 적용하고 있어 사규 미개정에 따른 직접적인 수당 차이를 확인하기 위해 2·3·4직급에 한정하여 비교

주2) 라오스, 인도, 사우디아라비아, 미얀마 지역은 외교부령 [별표2]의 ‘다’ 지역에 해당하는 특수지 근무수당 지급대상 지역으로 「공무원수당규정」에 따라 재외근무수당과 특수지근무수당을 합산하여 산정·비교, 파키스탄(이슬라마바드, 카리치) 지역에 한정하여 특수근무수당을 적용하도록 되어 있으므로 파키스탄 지역은 재외근무수당만 적용하여 비교

주3) 러시아 모스크바 지역의 경우 재외근무수당 지역 등급이 2017년 기준 ‘차’ 등급으로 분류되었으나, 2020년 이후 ‘사’ 등급으로 하향되어 재외근무수당 지급액이 줄었으며, 미얀마 지역도 ‘마’ 등급에서 ‘나’ 등급으로 하향되어 재외근무수당 지급액이 줄어 개정된 공무원수당규정을 적용하면 기존 사내 기준보다 해외근무수당의 직무부분 지급액이 줄어듦

※ 자료: 사규 및 「공무원수당규정」 관련 내용 재구성

이로 인해 2025년 1월부터 ☆☆☆☆☆ ★★★★★는 사규 [별표1]에 명시되어 있지 않은 국가(아랍에미리트 지역)에 근무하는 직원(중동사무소 2명, UAE 아즈반 1명)에게는 2025. 1. 3. 개정된 「공무원수당규정」에 따라 인상된 해외근무수당을 지급하고, [별표1]에 명시된 국가에 근무하는 직원(△△△△ 2명, 인니 PTMJ 1명, ROMCO 2명,

응이손 2명)에게는 개정된 「공무원수당규정」의 해외근무수당을 반영하지 않은 채 기존 사규의 지급기준에 따라 수당을 지급하여 [표 24]와 같이 7명의 직원에게 총 6,816달러 (월별 환율을 적용하여 원화로 환산 시 약 1천만 원)가 적게 지급되었으며, 이에 따라 형평성에 어긋나는 급여 지급의 결과를 초래하였다.

[표 24] 소급 지급하여야 할 해외근무수당 산정내역

[단위: USD, 개월]

성명 (직급)	파견 지역	구분 ¹⁾		월 기준 수당			적용 기간 (D)	소급액 (E=C×D)	전체금액 ²⁾ (F=ΣE)
				기존(A)	정정(B)	차이 (C=B-A)			
㉠㉠㉠ (2)	인도 네시아	해외근무수당	직무	2,803	2,893	90	4	360	428
			환경	700.75	723.25	22.5	3	67.5	
㉡㉡㉡ (2)	라오스	해외근무수당	직무	3,341	3,613	272	4	1,088	1,414
		현장근무수당		1,002.3	1,083.9	81.6	4	326.4	
† † † (3)	라오스	해외근무수당	직무	3,140	3,386	246	4	984	1,508
			환경	785	846.5	61.5	3.7143	228.43	
		현장근무수당		942	1,015.8	73.8	4	295.2	
㉢㉢㉢ (3)	사우디 아라비아	해외근무수당	직무	3,140	3,386	246	4	984	1,427
			환경	785	846.5	61.5	4	246	
		현장근무수당		628	677.2	49.2	4	196.8	
◇◇◇ (3)	사우디 아라비아	해외근무수당	직무	3,140	3,386	246	4	984	1,181
		현장근무수당		628	677.2	49.2	4	196.8	
∞ ∞ ∞ (3)	베트남	해외근무수당	직무	2,517	2,598	81	4	324	470
			환경	629.25	649.5	20.25	4	81	
		현장근무수당		503.4	519.6	16.2	4	64.8	
▽▽▽ (3)	베트남	해외근무수당	직무	2,517	2,598	81	4	324	389
		현장근무수당		503.4	519.6	16.2	4	64.8	
합 계									6,816

주 1) 해외근무수당 환경부분 지급액은 직무부분과 연계된 배우자의 가족수당에 한정하여 산출한 금액임

주 2) 해외근무수당 및 현장근무수당에 대한 소급 전체금액의 소수점 첫째 자리에서 반올림한 금액임

※ 자료: 수감부서 제출자료 재구성

이는 ☆☆☆☆☆ ☆★★★★에서 사규 개정 업무를 소홀히 한 부분도 있으나, 매월 해외근무수당을 지급하고 있는 점을 고려할 때 「공무원수당규정」과 외교부령이

개정되어 특수지근무수당 및 재외근무수당이 변경되더라도 사규에 개정사항을 즉시 반영하여 사규 [별표1]에 명시되어 있는 국가와 명시되어 있지 않은 국가에 근무하는 모든 직원에게 수당을 일률적인 기준으로 지급하기에는 한계가 있다.

그러므로 「공무원수당규정」과 외교부령이 개정된 시점에는 사규 [별표1]에 명시되지 않은 국가에 근무하는 직원일지라도 개정된 「공무원수당규정」의 기준을 적용할 수 있도록 사규를 개정할 필요가 있으며, 2025. 1. 15.부터 5. 15. 기간에 「공무원수당규정」에서 정한 수당을 적정하게 받지 못한 직원들에게는 수당을 소급하여 해외근무수당 지급의 형평성을 보장하여야 한다.

나. 해외근무수당 지급기준 관련 사규 개정관리 미흡

한편 해외근무수당 지급기준과 관련하여 사규는 「공무원수당규정」과 외교부령이 개정된 이후 3개월 이내에 해외근무수당 지급액을 조정하여 사규를 개정하여야 하나, 2017. 3. 1.부터 2024. 1. 29.까지⁹⁾ 「공무원수당규정」과 외교부령이 개정되어 특수지근무수당 및 재외근무수당과 관련된 사항이 총 2차례¹⁰⁾ 변경되었음에도 이에 대한 해외근무수당과 관련된 사규 개정이 이행되지 않은 것으로 확인되었다.

따라서 ☆☆☆☆☆ ☆★★★★★는 「공무원수당규정」과 외교부령의 개정으로 해외근무수당이 변동되는 경우 3개월 이내에 사규를 개정하여 적정한 해외근무수당이 지급될 수 있도록 체계적인 사규 관리를 하여야 한다.

9) 2017. 3. 1. 사규 개정 이후 최근 사규 개정일 2024. 1. 29. 까지의 기간을 선정하여 확인

10) 2020. 1. 7. 「공무원수당규정」 [별표11]의 개정에 따라 재외공무원의 특수업무수당 지급액이 변경되었으며, 2020. 5. 28. 외교부령 [별표3]의 개정에 따라 미얀마, 인도(뉴델리, 뭄바이, 첸나이), 라오스, 사우디아라비아(젯다), 러시아(모스크바) 지역의 등급이 변경되었으나, 해당 내용을 사규에 미반영

더불어 2017. 2. 27. 해외 파견인력 관리업무를 총괄(現 ☆☆☆☆☆☆ ★★★★★★ 담당) 하던 신성장사업단 사업전략팀은 해외 근무직원 처우개선 방안을 수립하면서 해외근무수당 직무부문 산정기준을 특수지근무수당과 재외근무수당의 합산액으로 정하였으며, 이를 반영하여 사규 [별표1]을 2017. 3. 1.에 개정하였으나, 2024. 1. 29. ☆☆☆☆☆☆ ★★★★★★는 사규를 개정하면서 「공무원수당규정」 제12조 및 [별표7]에서 정하고 있는 특수지근무수당을 해외근무수당 직무부문에 적용하지 않는 등 일관된 사규 개정·관리가 이행되지 않은 것으로 확인되었다.

이는 사규에서 해외근무수당을 직무부문, 환경부문, 기타로 구분하여 지급 및 관리 되도록 규정하고 있으나, 직무부문에 있어 특수지근무수당과 재외근무수당의 합산액을 기준으로 한다는 명시적인 규정이 부재하여 사규 관리 담당자가 이를 반영하지 못한 것으로 파악되었다.

그러므로 해외근무수당의 직무부문 지급액은 환경부문, 기타, 현장근무수당에 비례적으로 적용되는 중요한 수당 항목인 만큼 직무부문 지급액 산정기준을 사규에 명확히 규정하여 향후 담당자가 변경되더라도 이를 인지할 수 있도록 하여야 한다.

한편 「공무원수당규정」 [별표5]에 의하면 배우자에 대한 가족수당의 경우 재외근무수당 월액의 25%에 상당하는 금액을 기준으로 정하고 있으나, 사규 [별표1]에서 특수지근무수당과 재외근무수당의 합산액인 해외근무수당 직무부문의 월 지급액을 기준으로 25%에 상당하는 금액을 지급하도록 규정하고 있다.

이는 「공무원수당규정」에서 배우자에 대한 가족수당 지급기준 산정 시 특수지근무수당은 대상금액에 포함되어 있지 않으나, 사규에서는 특수지근무수당도 포함하여 배우자에 대한 가족수당을 지급하고 있으므로 과도한 산정기준으로 판단된다.

그리고 사규 [별표10]에 따라 현장근무수당도 해외근무수당 직무부문에 10~50%를 적용하고 지급하고 있는데 「공무원수당규정」에서 정한 특수지근무수당은 해당 국가의 열악한 근무환경을 반영하여 지급하는 금액이고, 사규에서 정한 현장근무수당은 발전 현장의 지리적 여건을 반영하여 추가적으로 지급하는 금액이기에 현장근무수당 지급액 산정 시 특수지근무수당을 포함한 직무부문 전체 금액에 비율을 적용하여 산정하는 것은 적정하지 않다.

따라서 배우자에 대한 가족수당과 현장근무수당의 산정방식에 있어 해외근무수당의 직무부문 중 재외근무수당에 해당하는 금액을 대상으로 비율 적용을 통한 수당이 산출 되도록 사규를 개정하여야 한다.

관계부서 의견 및 검토결과

☆☆☆☆☆☆ ★★★★★는 위 지적사항에 대해 이견이 없으며, 「공무원수당규정」의 개정 내용이 미적용된 지역에 근무하는 직원에게 해외근무수당을 소급 적용하여 추가로 지급하고, 직무부문 지급액 산정기준이 일률적으로 적용되도록 사규를 개정하는 한편 배우자에 대한 가족수당과 현장근무수당의 산정 시 재외근무수당에 해당하는 금액만을 대상으로 산출되도록 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆☆장은 ① 사규 개정 지연에 따라 상대적으로 적게 지급된 해외근무수당 약 1천만 원을 소급 적용하여 지급하시고, (시정) ② 관련 법령의 개정 시점에 동등하고 일률적인 해외근무수당을 지급하는 사항과 직무부문 지급액의 산정기준 명확화, 가족수당 및 현장근무수당의 산정방식 개정 사항을 사규에 반영하시고, (개선) ③ 관련 법령의 개정으로 해외근무수당이 변동되는 경우 사규 개정이 지연되는 일이 없도록 관련 부서를 대상으로 교육하시기 바랍니다. (기관주의)